



Protección a la Propiedad Intelectual Ley 11.723

**Fundamentos de Cibercrimen
Lic. en Ciberseguridad**

por Ernesto Ludovisi y Leila Nan

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Concepto Central

La propiedad intelectual (PI) es la protección legal de las creaciones de la mente.

Toda producción científica, literaria, artística o didáctica, en cualquier forma de reproducción.



- 1 Fomenta la innovación y la creatividad.**
- 2 Otorga derechos exclusivos a los creadores.**
- 3 Permite la comercialización de sus obras.**

Categorías

1

Propiedad Industrial

Patentes, marcas y modelos de utilidad.

2

Derecho de Autor

Obras literarias, científicas y software.



Caso "Horacio Gatto c/ S.R.L. Fermata Argentina" CSJN: Los autores pueden ceder sus derechos económicos, pero mantienen el derecho a ser reconocidos como los creadores de la obra y a oponerse a modificaciones que les perjudiquen.

Alcance de la protección



Software

Código fuente y programas.



Música

Canciones y composiciones.



Libros

Obras literarias y textos.



Imágenes

Fotografías e ilustraciones.



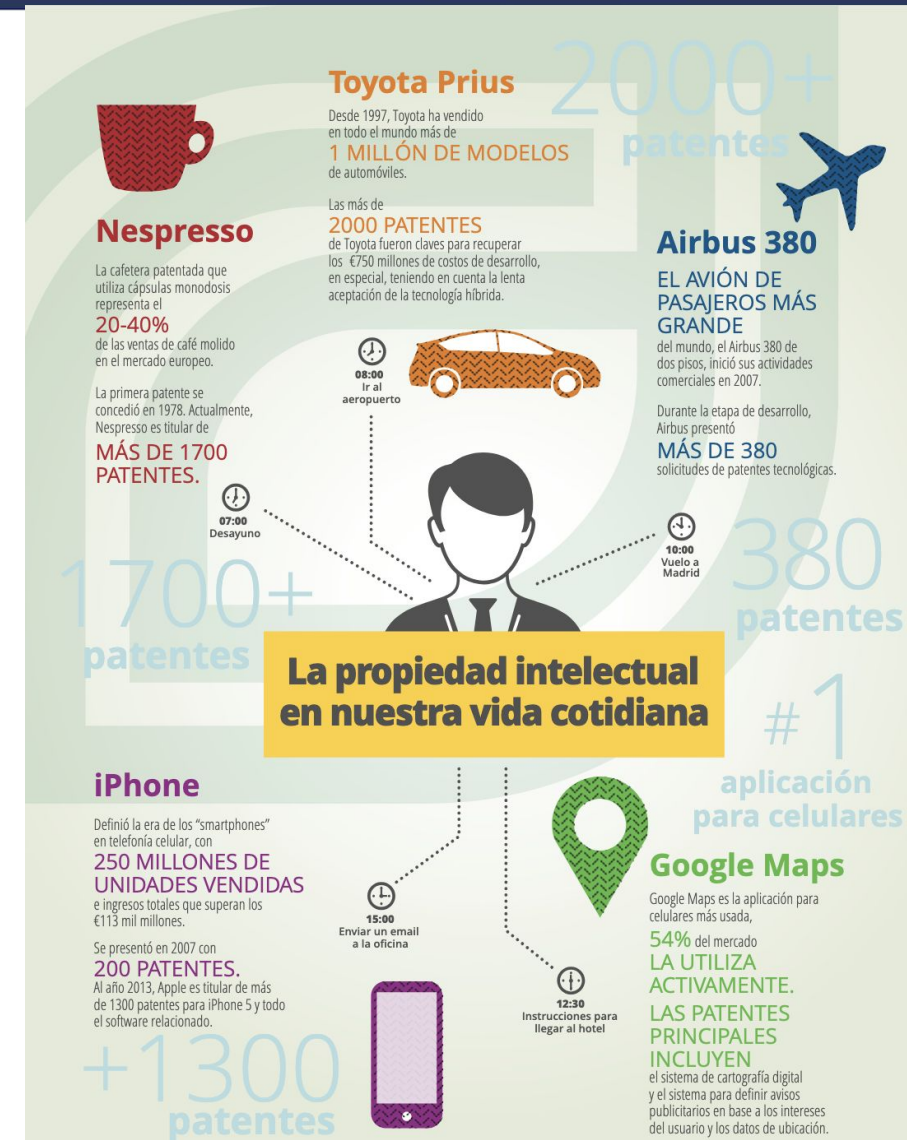
Películas

Plataformas de streaming.



Señales

Canales de aire.



Regulación Internacional Clave



Convenio de París (1883)

Protección de la propiedad industrial

Ley 17.011



Convenio de Berna (1886)

Regula derechos de autor

Ley 25.140



OMPI (1967)

Organización Mundial de la PI (fusión) - Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual

Ley 22.195

Rol de la OMPI



La propiedad intelectual mejora la vida de las personas en todo el mundo

Creadores e innovadores de todo el mundo utilizan la PI para convertir sus ideas en activos. Ello permite generar beneficios económicos y sociales que mejoran la vida de las personas en todo el mundo.

Estimula la creatividad y la innovación.

Posee procedimientos de:

- [Mediación](#)
- [Arbitraje](#)
- [Arbitraje Acelerado](#)
- [Decisión de Experto](#)

Otros Tratados Internacionales



Convención de Roma (1961)

Protege interpretaciones y ejecuciones.



Tratado OMPI sobre derecho de autor (1996)

Protege programas y bases de datos.



Convenio de Budapest (art. 10)

Armoniza leyes penales sobre PI: "tipificar como delito en su derecho interno las infracciones de los derechos afines definidas en su legislación... cuando tales actos se cometan **deliberadamente, a escala comercial y por medio de un sistema informático.**"



Tratados CN (art. 75 inc. 22)

Protección integral a la PI.

Regulación en Argentina

- **CN art. 17** “Todo autor es *propietario exclusivo* de su obra, invento o descubrimiento...”
- art. 14** “...todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos(...) a saber:
de usar y disponer de su propiedad.”
- **Ley 11.723** Modificación Ley 25.036 incluye software y bases de datos
- **Civil, Penal y Administrativa**
 - **Leyes conexas**
 - Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (24.481)
 - Ley de Marcas (22.362)
 - Ley de Secreto Industrial (Ley de Confidencialidad Argentina N° 24.766)
 - Reglamentaciones

 Argentina.gov.ar

Buscar trámites, servicios o áreas  miArgentina

Inicio / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos / Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)

Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)

Nuestro principal objetivo es proteger al autor desde que crea su obra.



Para registrar tu obra tenés que seguir estos pasos:

1. Realizar el pago correspondiente. Podés consultar los [importes](#).
2. Realizar el trámite por la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Buscá [el trámite que querés realizar](#).
3. Una vez finalizado el trámite por TAD, podés traer la obra en sobre cerrado junto a las carátulas [solicitando turno previo](#) o enviar la obra y las carátulas a través de correo postal (consultá cómo hacerlo enviando un mail a correspondencia_dnda@jus.gov.ar).



DNDA: Registro de las obras intelectuales. Contra el plagio y la piratería.



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: Registro de Patentes – Marcas – Autoridad de Aplicación

Características Comparadas

	PROPIEDAD INDUSTRIAL	DERECHO DE AUTOR
Cómo se adquiere?	Cumplimiento de requisitos	Nace con la creación (derecho moral)
Titularidad	Atribuible al empleador	Del creador (Excepción al software)
Ámbito	Territorial	Internacional
Validez	Plazo determinado	Toda la vida (salvo casos especiales)
Transmisibilidad	Cesión o herencia	Sólo derechos de explotación o patrimoniales

Software y Bases de Datos

Software es un conjunto de instrucciones que, al ser introducidas en un dispositivo electrónico, permiten que este realice una tarea específica o genere un resultado determinado. (amplio)



Software y Bases de Datos

Software es un conjunto de instrucciones que, al ser introducidas en un dispositivo electrónico, permiten que este realice una tarea específica o genere un resultado determinado.

Beneficios de registrar el software:

- Seguridad y publicidad.
- Prueba de quién es el autor.
- Facilita la comparación con otros programas.
- Se presume que el autor actúa de buena fe (protección legal).



Protección penal a la PI

Última ratio

**Intención de
defraudar**

**Protección al titular y al
consumidor de la obra**

Piratería Digital (Ley 11.723)

Art. 71

Se aplicará la pena por defraudación del Código Penal (1 mes a 6 años) a **quien infrinja los derechos de propiedad intelectual reconocidos por esta ley.**

Art. 72

Define “casos especiales de defraudación” por cualquier medio:

- Editar, vender o reproducir sin permiso del autor.
- Ocultar o cambiar el nombre del autor.
- Producir más copias de las permitidas.

Medidas de Protección

Medidas preventivas

Según Art. 79 Ley 11.723

Medidas cautelares

Acciones legales urgentes

Arbitraje y Mediación

Solución alternativa de
conflictos

Demanda Civil y Comercial

Daños y perjuicios

Denuncia Penal

Acción penal por delitos

DNDA

INPI

Diversos registros (incluye logos,
nombre etc)

Responsabilidad de los Intermediarios de contenido

Puerto Seguro (Safe Harbor)

Se exime de responsabilidad si actúa razonablemente tras conocer la infracción.

Notificación y Baja

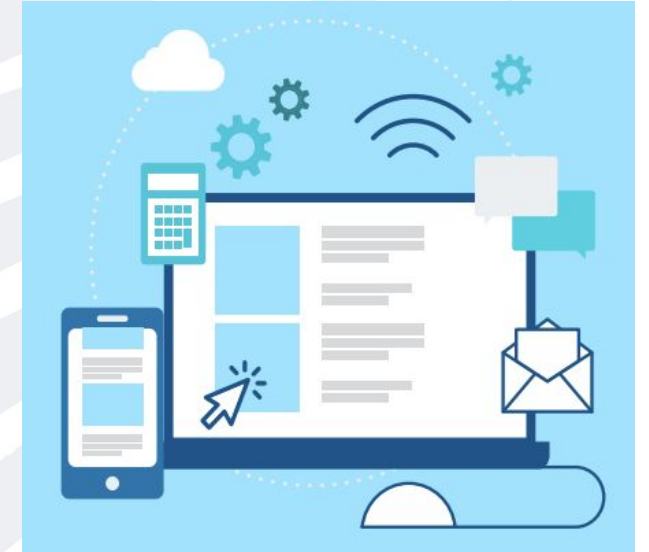
Sistemas de "notificación y baja" (notice and take down) para gestionar infracciones.

Responsabilidad Subjetiva

Sistemas de responsabilidad SUBJETIVA. (Se requiere conocimiento efectivo + falta de actuación diligente)

Incumplimiento

Si no cumple, es responsable de los perjuicios ocasionados.





Demanda Viacom c/YouTube por infracción a los derechos de autor

- Viacom notificó a YouTube para que eliminara el contenido subido por usuarios que infringía sus derechos de autor. YouTube removió dicho contenido. Sistema "notice and take down"
- Puerto seguro

Modalidades de Piratería Digital

IPTV (Televisión por Protocolo de Internet)

Distribución no autorizada de señales de televisión a través de Internet.

Software y otros Contenidos

- Redes P2P (Peer-to-Peer)
- Redes sociales o mensajería
- File hosting services (almacenamiento en la nube)

Caso MAGISTV

- Bloqueos DNS (estáticos vs. dinámicos)



TECNO >

Estos son los peligros ocultos de instalar Magis TV en el iPhone

No solamente la aplicación infringió las leyes en derechos de autor, también en el tratamiento de información personal de los usuarios

 Por Santiago Neira

Con qué otro nombre existe la aplicación de Magis TV

Después del bloqueo por parte de la Justicia, **Magis TV** cambió su nombre a **Flujo TV**. El objetivo de esto fue **intentar evadir las restricciones** pero esto no cambió la situación que pone en riesgo a los usuarios.





UNIVERSIDAD NACIONAL
RAÚL SCALABRINI ORTIZ
SAN ISIDRO

¡MUCHAS GRACIAS!

Abogada Leila Nan

Contacto: lnan@unsanidro.edu.ar

Abogado Ernesto Ludovisi

Contacto: eludovisi@unsanidro.edu.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL
RAÚL SCALABRINI ORTIZ
SAN ISIDRO

@unsanisisidro



www.unso.edu.ar